

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANA

DATOS DE LA FINCA

DATOS DE LA FINCA			
Tipo de finca	Vivienda		
Localidad	Barcelona	C.P.	08013
Calle	Marina		
núm. 135	Piso 3º	Puerta 2ª	
Referencia catastral	1832406DF3813D0010EJ		
Cédula de habitabilidad	CHB01023720001		
Certificado energético	M3BK0JG3N	Letra E/D	
Superficie construida.	85 m2	Año Construcción	1957
Precio referencia catalán	15,29 x 72,5m2 = 1.108,52 €/mes		
Precio índice estatal	1.299,76		
Precio (01.05.2025): 1.300 €	1.300 + 22,10 = 1.322,10 €/mes		
Alquiler aplicado	1.322,00€/mes		

DATOS DEL ARRENDADOR

Nombre o razón social	José María	NIF	46205558F
Apellidos	Canal Arias		
con domicilio en	Barcelona	C.P.	08034
Tipología propietario	NO ES GRAN TENEDOR		
Paseo	Reina Elisenda		
núm. 13	D	Piso 4ª	Puerta 1ª

DATOS DEL ARRENDATARIO

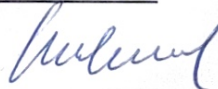
Nombre o razón social	Vladimir	NIE	Z3128629J
Apellidos	Shchedrin		
con domicilio en	Barcelona	C.P.	08013
Calle	Marina		
núm. 135	Piso 3º	Puerta 2ª	

CONDICIONES DEL CONTRATO

Reunidos, Don **José María Canal Arias** con Don **Vladimir Shchedrin**, cada uno en la condición que consta en los cuadros de datos anteriores, convienen la firma de este contrato de arrendamiento de la finca descrita por un plazo de **5 años**, por el precio de **quince mil ochocientos sesenta y cuatro euros (15.864 €)** anuales, que se pagarán en cuotas mensuales de **mil trescientos veinticinco (1.322 €)**, sometiéndose a los pactos que se recogen en las **22** cláusulas contenidas en las **3** páginas que se adjuntan a este impreso

Barcelona a **11 de diciembre de 2025**

EL ARRENDADOR



EL ARRENDATARIO



Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

EXENTO

EXENTO

Euros

Fianza

Espacio reservado para la etiqueta de identificación del número del Registro de Fianzas del Institut Català del Sol (INCASOL)

**CONDICIONES ANEXAS AL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA**
Correspondiente al piso sito en Barcelona, calle Marina 135, 3º 2ª

1: OBJETO

Es objeto de este arrendamiento la superficie situada dentro de las paredes de la vivienda identificada en la cabecera del contrato. Quedan expresamente excluidas, la fachada, las partes laterales de la entrada, vestíbulo, escalera, p rquing y sus rellanos.

2: DURACI N

El contrato comenzar  a regir el d a **11 de diciembre de 2025**. El plazo de duraci n del presente contrato es de cinco a os sin perjuicio de la pr rroga a tenor del art culo 10 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Transcurridos los primeros seis meses de arrendamiento, el arrendatario podr  desistir del contrato preavisando con una antelaci n m nima de 30 d as.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus pr rrogas, una vez transcurridos como m nimo cinco a os de duraci n de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelaci n a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelaci n en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogar  obligatoriamente por plazos anuales hasta un m ximo de tres a os m s, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelaci n a la fecha de terminaci n de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

En virtud de la facultad recogida a las partes en los art culos 10.2 y 10.3 LAU, las partes hacen expresa renuncia a la aplicaci n de las pr rrogas extraordinarias recogidas en dichos art culos.

Para el caso de desistimiento por la parte arrendataria antes de cumplir los seis meses de duraci n m nima del contrato,  sta deber  indemnizar al arrendador con el importe de las mensualidades de renta que faltaren hasta que el contrato cumpliese los seis meses de duraci n.

3: DESTINO.- SITUACION DE LA PARTE ARRENDATARIA.- DESISTIMIENTO PARCIAL

El piso se alquila  nica y exclusivamente para ser destinado a vivienda habitual y permanente del arrendatario que no podr  instalar en la vivienda comercio ni industria ni siquiera manual.

La parte arrendataria manifiesta no encontrarse en situaci n de vulnerabilidad econ mica y/o social a la fecha de la firma del presente documento, resultando este motivo esencial para que el arrendador acepte cederle en arrendamiento el inmueble objeto del presente contrato.

En caso de que la parte arrendataria constara original o derivativamente de varios coarrendatarios, y querer alguno de ellos desvincularse del contrato mediante desistimiento, solo cabr  tal desistimiento parcial en caso de aceptaci n expresa y por escrito tanto del arrendador como del resto de coarrendatarios, quedando estos  ltimos obligados, en adelante, al pago de la totalidad de la renta estipulada. Si no se diese tal aceptaci n el coarrendatario que pretendiera desvincularse del contrato mediante desistimiento parcial seguir  siendo responsable solidario del pago de la renta, incluso aunque haya desalojado el inmueble, y lo seguir  siendo durante toda la duraci n del contrato, sus pr rrogas legales e, incluso, durante las posibles t citas reconducciones del contrato

4: CESI N Y SUBARRIENDO. PROHIBICI N EXPRESA DEL USO TUR STICO

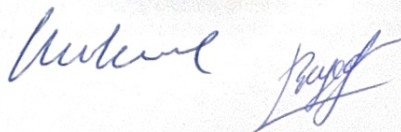
Queda prohibido al arrendatario cualquier tipo de subarriendo, total o parcial o cesi n de la vivienda, especialmente para uso tur stico, cuya normativa municipal declaran conocer y acatar, eximiendo a la propiedad de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. La contravenci n de la presente prohibici n determinar  la resoluci n "ipso facto" del presente contrato facultando a la propiedad a detraer de la garant a prestada una indemnizaci n de TRES MIL euros y las multas y sanciones que por tal motivo se le repercutieran, sin perjuicio de exigir la diferencia.

5: PRECIO

La renta inicial se fija en la cantidad de mil trescientos veintid s euros (1.322,00  ) al mes. Las partes contratantes convienen que la renta total anual se acomodar  cada a o a la variaci n porcentual experimentada por el  ndice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) o aquel que legalmente lo sustituyera en el futuro, y en  ltimo lugar y s lo para el caso que los anteriores fueran derogados, por el  ndice general nacional de precios al consumo (IPC) que fije el Instituto Nacional de Estad stica (u organismo que le sustituya). Las variaciones tendr n lugar con fecha de uno de diciembre de cada a o, acomod ndose a las variaciones producidas entre los dos  ltimos meses de octubre consecutivos. Para la aplicaci n de la primera actualizaci n se tomar  como mes de referencia el mes de octubre de 2025, todo ello sin perjuicio de la aplicaci n del RAV si fuera procedente.

La renta actualizada ser  exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de variaci n aplicado. En ning n caso, la demora en aplicar la revisi n supondr  renuncia o caducidad de la misma.

Corresponder  al arrendatario el pago de aquellas tasas que graven las basuras o residuos dom sticos que se producen en la vivienda, cuyo importe repercutir  el arrendador al arrendatario.



6: SERVICIOS Y SUMINISTROS

Los servicios y suministros se hallan en funcionamiento y al corriente de pago. El arrendatario deberá poner los contratos en su domicilio bancario, en su propia cuenta corriente; asumiendo los gastos del cambio de domiciliación bancaria, abonando el importe íntegro desde la primera factura que sea cargada por las distintas compañías, a partir de la fecha del presente contrato. En la fecha de renuncia, vencimiento o resolución del contrato, el arrendatario entregará al arrendador copia de las últimas facturas abonadas por cada uno de los suministros, que en ningún caso deberán darse de baja hasta cumplirse el mes del desalojo del piso, plazo para que la propiedad pueda efectuar el cambio de nombre. La falta de entrega y/o la baja del suministro durante ese plazo, conllevará el abono por parte del arrendatario de los gastos que ocasione darlos de alta nuevamente, quedando autorizado el arrendador para deducir la totalidad del importe de la fianza o garantía adicional prestada. Los suministros se regularizarán a la extinción del contrato de tal manera que el arrendatario sólo habrá de abonar aquellos consumos que les correspondieran entre la entrada y la salida del piso.

7: OBRAS, REPARACION Y CONSERVACIÓN

El arrendatario declara conocer y aceptar las características y estado de conservación de la vivienda por haberla visitado previamente.

El arrendatario dispondrá de 15 días para la revisión del piso, a partir de la firma del contrato para revisar el buen funcionamiento de todos los servicios, de observar algún desperfecto lo notificará al arrendador a los efectos que quede constancia del estado de entrega del piso.

El arrendatario se obliga a entregar la vivienda, a la resolución del presente contrato, tal como la recibió originalmente, pintada en color blanco, y en buenas condiciones, sin perjuicio del desgaste por el uso ordinario haciéndose cargo, a la finalización del contrato, de los gastos de la limpieza, reparación de faltas, desperfectos, agujeros en las paredes y arreglos que debieran efectuarse.

El arrendatario, es responsable de la conservación del portero automático, persianas, caldera/calentador, termo, bomba de calor/aire acondicionado, encimera, mecanismos eléctricos, etc., caso de existir dichos elementos, o cualquier otro equipamiento destinado tanto a calefacción, agua sanitaria, cocina, así como del mobiliario instalado en la vivienda (cocina, baños, aseos, lavadero, grifería armarios, cristales, cerraduras, etc.) También serán de cuenta del arrendatario el cuidado y reparación de cristales, cerraduras, grifos y desagües de la vivienda e instalaciones de los suministros.

El arrendatario no podrá efectuar agujero alguno en las partes alicatadas y muy especialmente las del baño y cocina, sin permiso expreso del arrendador.

Queda prohibido al arrendatario realizar obras en la vivienda sin previo permiso autorizado y escrito del arrendador.

Será responsabilidad del arrendatario aquellos daños que pudieran ocasionarse a personas o cosas como consecuencia del uso del inmueble arrendado.

El arrendatario se obliga a realizar a su cargo el mantenimiento y las revisiones de la caldera o termo, aire acondicionado, siguiendo las instrucciones del fabricante y servicio técnico y a reportarlas a la propiedad. En caso de no llevarlo a cabo la reposición o reparación irán a cargo del arrendatario.

El arrendador está obligado a realizar sin elevar por ello la renta todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario.

Hay una preinstalación hecha para internet, no se puede agujerear para pasar los cables de internet las paredes.

Ni el arrendador ni sus representantes responderán por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse al arrendatario en su persona o cosas que por causas fortuitas o de fuerza mayor, estimándose como tales, entre otras, las humedades, escapes de gas, de agua, cortocircuitos, desprendimientos de cualquier elemento del edificio, terrazas y cualquier defecto que pudieran sufrir las instalaciones generales o terrazas. Tampoco asumen responsabilidad alguna de los daños que puedan ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio, robo, hurto o cualquier accidente.

8: FIANZA LEGAL

El arrendatario entrega en este acto la suma de **mil trescientos veintidós euros (1.322,00 €)** en concepto de fianza.

Si el contrato se prorrogara por un plazo superior a cinco años, el arrendatario deberá acomodar el importe de dicha fianza en metálico acomodándolo al importe de la renta que satisfaga

9: GARANTÍA ADICIONAL

Como acuerdo pactado entre las partes y al amparo del art. 36.5 de la LAU, el arrendatario entrega en este acto la suma de **mil trescientos veintidós euros (1.322,00 €)** en concepto de garantía adicional para responder del eventual incumplimiento de sus obligaciones arrendaticias.

10: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA Y DE LA GARANTÍA ADICIONAL.

En ningún caso la existencia de la fianza legal y la garantía adicional podrá servir de pretexto para evitar o retrasar el pago de la renta y cantidades asimiladas ni ser empleadas para sustituir o compensar el incumplimiento parcial o total del pago de la renta o cantidades asimiladas a la misma, cosa que supondría un incumplimiento grave del contrato.

La fianza y la garantía adicional serán devueltas al arrendatario al finalizar el contrato, una vez comprobado el estado de la vivienda dentro del mes siguiente después de haber abandonado el piso dejándolo vacuo, libre y expedito y haber entregado las llaves y haber acreditado estar al corriente del pago de suministros, mediante las facturas y recibos oportunos, sin perjuicio del descuento por rentas impagadas, consumos pendientes, faltas y deterioros y restantes obligaciones arrendaticias no satisfechas que el arrendador podrá deducir de las mismas.

11: DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

De conformidad a lo previsto en el artículo 25.8 de la LAU, el arrendatario en caso de venta de la vivienda arrendada, renuncia expresamente al derecho de adquisición preferente sobre la misma.

12: OTRAS OBLIGACIONES

El arrendatario se obliga:

- A no tener o manipular en la vivienda materias explosivas o inflamables ni desarrollar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas y a observar en todo momento las disposiciones vigentes.
 - A poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible, la necesidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad.
 - A eximir de toda responsabilidad a la propiedad y al Administrador, por los daños que puedan ocasionarse a personas o cosas y sean derivados de instalaciones para servicios y suministros de la vivienda arrendada, de conformidad con lo establecido en el art.21 de la LAU
 - A permitir el acceso a la vivienda al propietario para comprobar el estado de la vivienda cuando se precise, a los operarios o industriales mandados por la propiedad para la realización y comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten al inmueble.
 - A cumplir en todo momento las normas estatutarias y reglamentarias referente a las relaciones de convivencia y buena vecindad y la utilización de los elementos de uso común e instalaciones que la comunidad de propietarios tenga establecidas o establezca.
- A DEVOLVER LA VIVIENDA EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA TAL COMO LA RECIBE, SI SE INCUMPLIESE ESTA CONDICION, PODRA EL ARRENDADOR CONTRATAR UNA EMPRESA DE LIMPIEZA, SIENDO POR CUENTA DEL ARRENDATARIO LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE ESTE SERVIVIO.

13: PAGO DE LA RENTA.- INGRESO EN LA CUENTA DESIGNADA POR EL ARRENDADOR. AUMENTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA EL COBRO DE LOS ALQUILERES.

El arrendamiento se concierta por meses enteros, salvo en su caso el mes inicial de entrada, pagaderos por meses adelantados.

A la salida de la vivienda, el arrendatario, que habrá debido de abonar la renta mensual por adelantado, tendrá el derecho de agotar el arrendamiento hasta el último día del mes, a pesar de que haya anunciado su marcha en día distinto. Paralelamente, no se le descontará cantidad alguna por haber abandonado la vivienda a su conveniencia, antes de final de mes.

La renta mensual deberá ser abonada por el arrendatario, mensualmente, por adelantado, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes en la cuenta abierta en Bankinter por la propiedad José María Canal Arias, cuenta **ES98 0128 0500 1201 0001 4316**, sin que dicha obligación pueda quedar desvirtuada por cualquier práctica en contra.

Al amparo del artículo 121,3 del Código Civil de Catalunya, ambas partes convienen expresamente la prolongación a cinco años del plazo de prescripción para ejercitar pretensiones en reclamación de pago por el importe de los alquileres concertados y derivados del presente contrato.

14: DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

A efectos de recibir cualquier notificación vinculada con los derechos y obligaciones reconocidos en este contrato, y en tanto una parte no comunique a la otra en alguna de las direcciones indicadas y por escrito una modificación de las mismas, se designa como domicilio del arrendador y del arrendatario los que figuran en la carátula del presente contrato y además, para el arrendatario el siguiente correo electrónico: chafilin@icloud.com

15: RETRASO EN EL PAGO DE LA RENTA O DE CUALQUIER CANTIDAD A CARGO DEL ARRENDATARIO

En caso de retraso en el pago de las rentas, se devengará día a día desde la fecha del retraso hasta la del pago efectivo de las mismas, el interés de demora vigente según la Ley de Presupuestos del Estado.

16: ANIMALES

Se prohíbe la tenencia de animales domésticos en la vivienda. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la resolución automática del presente contrato, sin perjuicio de la indemnización de los daños que el animal haya podido ocasionar.

17: RUIDOS

El arrendatario se compromete a no organizar fiestas ni producir ruidos ni emisiones acústicas ni cualquier otra actividad que causen molestias y/o alteren la tranquilidad vecinal. En caso de incumplimiento del compromiso expuesto y/o de la normativa municipal, el arrendador podrá rescindir el presente contrato.

18: SEGURO DEL HOGAR

El arrendatario se obliga a suscribir una póliza de seguro cubriendo el contenido, así como la responsabilidad civil a terceros dimanante de la posesión y uso de la misma incluyendo la responsabilidad locativa (daños ocasionados a la propia vivienda), seguro o seguros que deberán mantener a lo largo de la duración del contrato, acreditando tal circunstancia ante el arrendador a quien deberá enviar copia de los recibos del pago anual de la prima.

19: DESAHUCIO

Las partes convienen expresamente que la falta de pago del recibo de alquiler dentro del plazo de tiempo estipulado en el presente contrato de arrendamiento (los cinco primeros días de cada mes natural) constituye causa de resolución del contrato y desahucio por falta de pago.

20: FACILITACION DATOS A LOS EFECTOS DE LA LLEI 11/2020, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE CONTENCIÓN DE RENTAS DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

La vivienda se halla en Zona Residencial Tensionada

La vivienda SI dispone de ascensor.

La vivienda NO dispone de muebles

Se acompaña el precio orientativo de Cataluña

Se acompaña el Índice máximo estatal de precios

La vivienda ha estado alquilada anteriormente hace menos de cinco años.
El arrendador NO es gran tenedor

21: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En la presente cláusula se regulan los acuerdos alcanzados por las partes respecto a la aplicación, con carácter previo a la vía judicial, de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

21.1.- Cuando existan entre las partes uno o varios conflictos o incumplimientos relativos al impago total o parcial de la renta y/o cantidades asimiladas a la renta, incumplimiento de la devolución de la posesión del inmueble tras el plazo del vencimiento del plazo contractual o sus prórrogas o tácitas reconducciones, y/o el impago de la fianza y/o garantía adicional u otras cuestiones que con carácter previo a la vía judicial obliguen legalmente a acudir a un MASC, las partes acuerdan que el MASC elegido para intentar solucionar extrajudicialmente la controversia será la Oferta Vinculante Confidencial (OVC).

La OVC será realizada por el abogado que la parte elija e incluso por la propia parte para el caso de que la ley no exigiera la intervención de abogado.

En base al presente acuerdo, quedan obligadas las partes a recibir y recoger las notificaciones (ya sean por correo postal o correo electrónico) que le hayan sido enviadas por la otra parte o por el abogado de la misma.

Conviene las partes que la no recogida por el destinatario de la comunicación postal de la OVC enviada en forma, o la imposibilidad de entregarla por email a la otra parte, por causas no atribuibles al remitente, tendrán los mismos efectos que si la comunicación se hubiera entregado al destinatario, no siendo necesario reiterar la OVC en distinto domicilio postal o cuenta de correo electrónico, quedando abierto para el notificante el acceso a la vía judicial.

Las partes someterán los conflictos de las partes, derivados del presente contrato a los jueces y tribunales competentes, para el caso de que a través del OVC intentado no se hubiera logrado la solución de los mismos.

21.2.- Para el caso de que los conflictos o incumplimientos no requirieran legalmente de la aplicación de un MASC como paso previo para acudir a los jueces y tribunales competentes, las partes, renunciando a cualquier MASC previo acuerdan su sometimiento a dichos órganos jurisdiccionales..

22: PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes están conformes en incorporar voluntariamente sus datos personales tanto al presente contrato como a los anexos al mismo. La finalidad es poder gestionar adecuadamente la relación de arrendamiento en relación a la ejecución del contrato por ambas partes.

Los datos serán conservados por las partes durante el tiempo necesario para ejecutar la relación de arrendamiento así como durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Las partes se autorizan mutuamente, mediante la firma del presente contrato, a ceder todos los datos personales consignados en él a los encargados que lleven a cabo la gestión del arrendamiento en representación de los interesados; así como a abogados y procuradores que deban defender los intereses de cualquiera de las partes. La parte arrendataria autoriza al arrendador para facilitar sus datos personales y bancarios a las empresas suministradoras encargadas de ofrecer suministros en el inmueble arrendado.

Las partes podrán ejercer, siempre que ello no impida la normal relación de arrendamiento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, dirigiendo un escrito al domicilio de la parte contraria que consta en este contrato; así como a presentar una reclamación ante la AEPD

El presente contrato de arrendamiento ha sido pactado y negociado por las partes de forma expresa, individual, y detallada en todos sus puntos y para que así conste y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman este ejemplar por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el contrato.

ANEXO 1: Fotografías del estado de la vivienda en la fecha del arrendamiento e inventario

EL ARRENDADOR



EL ARRENDATARIO

